

징 계

제 목 직원의 「도로교통법」 위반(음주운전)

관 련 자 ○○○○○처 4급 △△△, ◇◇◇◇◇처 4급 □□□

조 치 부 서 ☆☆☆☆처

내 용

1. 사건 개요

「도로교통법」 제44조(술에 취한 상태에서의 운전 금지)에 따르면 누구든지 술에 취한 상태¹⁾에서 자동차 등을 운전하여서는 아니 된다.

그런데, 감사실에서 실시한 「음주운전 실태 자체점검 복무감사」²⁾를 통해 ○○○○○처 4급 △△△(이하 “△△△”이라 한다)과 ◇◇◇◇◇처 4급 □□□(이하 “□□□”이라 한다)이 각각 지인과의 사적 모임을 하는 과정에서 수사기관(경찰)으로부터 음주운전이 적발되어 면허취소 처분을 받은 사실을 확인하였다.

2. 감사결과 확인된 문제점

가. △△△의 경우

△△△은 20XX. X. X. ▣▣ ●●에서 지인들과의 저녁 모임 자리를 통해 소주 약 XX을 마시고 일행과 헤어진 후 대리기사 및 택시 호출이 장시간 되지

1) 운전이 금지되는 술에 취한 상태의 기준은 운전자의 혈중알코올농도가 0.03퍼센트 이상인 경우(「도로교통법」 제44조 제4항)
2) 2023. 5월말 기준 간부직(1급, 2급, 3급) 승진자격을 획득한 직원 XXX명을 대상으로 운전경력 증명서 및 동의서 장구를 통해 음주운전 비위행위 여부를 점검한 바 있음

않아 음주 상태에서 본인의 승용차를 직접 운전하던 중 20XX. X. X. XX:XX경 ▢ ▢ @ @ @ 인근에서 ▢ ▢ 중부경찰서의 음주단속에 혈중알코올농도 약 X.X%³⁾로 적발되어 2020. 9. 20. 면허취소⁴⁾(최초) 처분을 받은 사실이 확인되었다.

나. □□□의 경우

□□□은 20XX. XX. XX. ▢ ▢ ●●에서 대학 동창과의 저녁 모임 자리를 통해 소주(음주량은 기억나지 않음)를 마시고 일행과 헤어진 후 대리기사 및 택시 호출이 장시간 되지 않아 음주 상태에서 본인의 승용차를 직접 운전하던 중 20XX. XX. XX. XX:XX경 ▢ ▢ □ □ 동 인근에서 ▢ ▢ 중부경찰서의 음주단속에 혈중알코올농도 X.XX%로 적발되어 20XX. XX. XX. 면허취소(최초) 처분을 받은 사실이 확인되었다.

당시 관련자들의 음주운전 적발에 대해 수사기관에서 공사에 별도의 통보가 없었으며⁵⁾ 관련자들 또한 음주운전 적발 사실에 대해 자진신고를 하지 않아 ☆☆☆☆처에서 음주운전 사실을 알 수 없어 별도의 징계처분이 이루어지지 않은 것으로 확인되었다.

관련자 의견 △△△, □□□은 감사결과를 수용하면서 부주의한 처신으로 물의를 일으킨 점에 대해 깊이 반성하고 있고, 향후 절대로 음주운전을 되풀이 하지 않겠다는 의견을 제시하였다.

3) △△△에 따르면 현재 통보서 미보유로 적발 당시 혈중알코올농도는 정확히 기억나지 않으나 약 X.X% 정도로 기억한다고 진술
4) 「도로교통법」 제93조(운전면허의 취소정지), 「도로교통법 시행규칙」 제91조(운전면허의 취소정지) 및 [별표 28]에 따라 혈중알코올농도 0.030~0.08퍼센트 미만 시 “면허정지”, 0.08퍼센트 이상 시 “면허취소”
5) 경찰 등 수사기관은 「국가공무원법」 제83조 제3항에 따라 국가공무원의 음주운전 비위 등에 대한 수사를 시작한 때와 마친 때 그 사실을 소속기관의 장에게 통보하고 있으나 공공기관 직원의 비위에 대하여는 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제53조의2에 따라 직무와 관련된 사안으로 판단된 경우에 한하여 통보하고 있음

징계요구 양정 등 검토결과 △△△, □□□이 각각 음주운전으로 「도로교통법」 제44조(술에 취한 상태에서의 운전 금지)를 위반한 사항은 「인사규정」 제45조(징계사유) 제1항에 따른 징계사유에 해당된다.

△△△(20XX. X. X. 음주운전 적발, 20XX. X. XX. 면허취소)⁶⁾, □□□(20XX. XX. XX. 음주운전 적발, 20XX. XX. XX. 면허 취소)의 비위행위는 “음주운전으로 인한 최초 면허취소 건”으로 「인사규정 시행세칙」 [별표 1-3] “음주운전 징계양정기준”에 따르면 “견책-감봉”에 해당되는데, 금번 건의 경우 수사기관의 통보에 따른 조사가 아닌 감사실 자체 점검에 따라 관련자들이 자발적으로 운전경력증명서 등을 제출⁷⁾한 점, 적발 사실을 모두 인정하고 깊이 반성하고 있는 점 등 제반사항을 감안할 때 “견책”으로 징계 요구하는 것이 타당하다고 판단된다.

조치할 사항 ☆☆☆☆처장은 음주운전으로 「도로교통법」 제44조(술에 취한 상태에서의 운전 금지)를 위반한 관련자에 대하여 「인사규정」 제49조(징계양정) 등에 따라 아래와 같이 조치하시기 바랍니다. (견책)

【 관 련 자 】

소 속	성 명	조치요구	비 고
○○○○○처	4급 △△△	견책	· 「도로교통법」 위반(음주운전)
◇◇◇◇◇처	4급 □□□	견책	· 「도로교통법」 위반(음주운전)

6) 동 건에 대한 징계시효는 사유발생일 기준(20XX. X. X.) 3년으로 도과가 임박함에 따라 20XX. X. XX.에 “조사 개시 통보”를 기실시 한 바, 「인사규정」 제50조(징계사유의 시효) 및 「감사기준시행세칙」 제11조(징계사유의 시효정지)에 따라 △△△의 징계시효는 사유가 종료한 날(감사결과에 대한 조치요구일)로부터 1개월에 해당

7) 「음주운전 실태 자체점검 복무감사」(20XX. X. XX.~20XX. X. XX.)에 따라 대상자들이 자발적으로 운전경력증명서, 동의서를 제출함